

UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia "



Resolución Directoral N°.....00002152

Tocache, 07 AGO. 2026

VISTO:

El memorando N°837-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 04 de agosto de 2026, el Informe Preliminar N°0039-2026-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 31 de julio de 2026 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (26) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante RD N°00001757, de fecha 02 de junio del 2026, se resuelve ARTICULO 1.- **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, a la Prof. **Milagros Evangelina Cruz Venancio**, docente contratada de la CEBE "Fredy Aliaga Cárdenas", del distrito y provincia de Tocache, región San Martín; por presuntamente haber vulnerado la **Ley N°29944**, específicamente el artículo el artículo 48° literal e) **Abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) días discontinuos en un período de dos (2) meses**

Que, se aprecia de los documentos recabados, así como del documento derivado por la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos como del estudio y análisis de todos los documentos que obran en el expediente administrativo la falta incurrida por la profesora Milagros Evangelina Cruz Benancio.

Que, en el presente caso, se toma las normas a aplicar la Ley N°29944, Ley de la Reforma Magisterial, que en su **Artículo 3° Marco ético y ciudadano de la profesión Docente**, que señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Que, el **Artículo 4°** de la norma antes citada, señala que: *El profesor es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas que, en su calidad de agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Coadyuva con la familia, la comunidad y el Estado, a la formación integral del educando, razón de ser de su ejercicio profesional.*

Que, se aprecia que la docente en PAD ha sido válidamente notificada el día 08 de junio del 2026 con la RD N° 00001757, de fecha 02 de junio del 2026, la misma que dentro del plazo que prevé la norma a través de mesa de partes presencial/virtual ha presentado descargo, el mismo que es evaluado a efectos de emitir el presente informe.

Que, mediante la R.D.UGEL-Tocache N°00001757, de fecha 02 de junio del 2026, se resuelve INSTAURAR PAD a la Prof. Milagros Evangelina Cruz Venancio, quien es notificada válidamente con fecha 08 de junio del 2026 para que la docente en PAD en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo con los medios de prueba que crea pertinente; ya que, *"El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que*

00002152

desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de éstos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso". Por lo que claro está que la docente en PAD ha tenido oportunidad de ejercer su derecho a la defensa; por lo cual se infiere que éste colegiado no ha vulnerado los principios del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, previstos en el artículo 248 del TUO de la Ley N° 27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, mediante notificación de fecha 08 de junio del 2026, se ha procedido a poner de conocimiento la RD N°00001757 de fecha 02 de junio del 2026, que resuelve Instaurar Proceso Administrativo Disciplinario en su contra, haciendo su descargo respectivo con fecha 10 de junio del 2026.

Que, con fecha 10 de junio del 2026, se recepciona el escrito que absuelve el traslado de inicio de PAD, en la que la docente refiere: 1.- *La imputación formulada en mi contra se sustenta exclusivamente en la constatación de mi inasistencia al centro educativo a partir del 23 de marzo del 2026; sin embargo, la entidad omite analizar las circunstancias excepcionales y plenamente justificadas que determinaron dicha situación, vulnerando los principios de verdad material, razonabilidad y debido procedimiento administrativo.* 2.- *En efecto, la resolución materia de imputación concluye que existió abandono de cargo por el solo hecho de no haber asistido al centro de labores durante determinados días; no obstante, no efectúa análisis alguno sobre las razones que motivaron mi retiro ni sobre los hechos ocurridos dentro de la institución educativa previamente a mi ausencia. Debe precisarse que, durante mi breve permanencia en el centro educativo, surgieron discrepancias con la directora de la institución, debido a que se me pretendió asignar labores que excedían las funciones propias de mi cargo docente, para lo cual fui contratada. Entre dichas exigencias se encontraba la realización de actividades de asistencia personal y aseo de un menor con discapacidad, incluyendo el baño del mismo, labores que no formaban parte de mis funciones contractuales ni de las obligaciones inherentes al cargo de profesora de educación inicial, es por esa razón que decidí retirarme de dicha institución y a conocimiento de la directora y demás colegas que percibieron este acontecimiento con la directora.* 3.- *Mi negativa a asumir responsabilidades ajenas a mi función docente, no puede ser interpretada como un incumplimiento funcional, sino como el ejercicio legítimo de mi derecho a desempeñar únicamente las labores educativas para las cuales fui contratada, más aún cuando dichas actividades requerían protocolos especiales, personal capacitado y condiciones adecuadas que la institución educativa no acreditó haber proporcionado.* 4.- *Asimismo, concurrió una circunstancia familiar extraordinaria que afectó gravemente mi situación personal y emocional; mi cónyuge se encontraba enfrentando una enfermedad oncológica de extrema gravedad, requiriendo atención permanente, acompañamiento y cuidados continuos, situación que generó una imposibilidad real y objetiva para continuar prestando servicios en las condiciones exigidas. Esta circunstancia constituyó una causa humana, excepcional y plenamente justificable que incidió de manera determinante en su decisión de retirarse y posteriormente renunciar a sus labores. La entidad administrativa no ha realizado ninguna actuación destinada a verificar dichas circunstancias, antes de iniciar proceso alguno, limitándose a presumir que toda ausencia constituye automáticamente abandono de cargo. Tal razonamiento vulnera el principio de verdad material, previsto en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, que obliga a la Administración a verificar plenamente los hechos que sirven de fundamento a sus decisiones.* 6.- *Resulta relevante advertir que la falta prevista en el literal e) del artículo 48° de la Ley N° 29944 exige una inasistencia injustificada. En consecuencia, la sola acreditación de la ausencia no configura por sí misma la infracción administrativa, siendo indispensable acreditar además que dicha ausencia carezca de causa objetiva, razonable o humanamente atendible.* 7.- ***En el presente caso la administración no ha demostrado la inexistencia de causas justificadas, por el contrario, ha omitido valorar circunstancias excepcionales vinculadas a un conflicto laboral originado por exigencias funcionales indebidas y a una situación familiar de extrema gravedad derivada de la enfermedad oncológica de mi esposo. Por ello, no puede afirmarse válidamente que existió abandono injustificado de cargo, pues la conducta arbitraria carece del elemento esencial exigido por la norma. En consecuencia, corresponde disponer el archivamiento del presente procedimiento administrativo disciplinario al no haberse acreditado de manera suficiente la configuración de la falta imputada porque la recurrente "no revela una conducta deliberada, injustificada y permanente de apartamiento de sus funciones, sino circunstancias excepcionales que motivaron su retiro temporal y posterior renuncia con los hechos que se pretende atribuir.*** 8.- *Que, a la propia resolución reconoce que la docente solo asistió el 20 de marzo, recibió orientaciones y luego no regresó, pero no menciona que la UGEL haya intervenido previamente requerir explicaciones, solicitar descargos, verificar la situación familiar o constatar las razones de la ausencia. Eso permite alegar vulneración del principio de verdad material y una motivación insuficiente del acto administrativo. Resulta contrario a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y humanidad, sancionar a una trabajadora que afronta simultáneamente una situación de conflicto laboral y una emergencia familiar derivada de una enfermedad oncológica de su cónyuge. Asimismo, para que exista abandono de cargo debe acreditarse una ausencia injustificada, voluntaria y con intención inequívoca de desvincularse de las labores emanadas. Sin embargo, en el presente caso no se ha demostrado la existencia de dicho elemento subjetivo, pues el alejamiento de mi patrocinada tuvo causas subjetivas, verificables y ajenas a cualquier propósito de incumplimiento funcional.* 9.- *La jurisprudencia y la doctrina administrativa han señalado reiteradamente que no toda inasistencia configura abandono de cargo, siendo indispensable acreditar la inexistencia de causas justificantes. Cuando concurren razones de fuerza mayor, problemas familiares graves o situaciones extraordinarias que imposibilitan la continuidad inmediata del servicio, desaparece el presupuesto esencial de la infracción. Por tanto, al no haberse acreditado una conducta dolosa, injustificada y deliberada de abandono, sino una actuación motivada por circunstancias excepcionales de índole laboral y familiar, corresponde declarar infundada la imputación formulada contra mi patrocinada y disponer el archivo definitivo de iniciar tipo procedimiento administrativo disciplinario.*

Adjunta copia de su DNI, copia de la hoja de referencia de enfermedad de neoplasia de fecha 10 de octubre del 2024 otorgado a Augusto Verde Mallqui, con fechas, horas y firmas de su atención, copia del reporte con fechas, horas y firmas su tratamiento y Carnet del departamento de medicina oncológica del servicio de quimioterapia ambulatoria de adultos

Que, es de verse que la Prof. Milagros Evangelina Cruz Venancio, ha presentado su descargo a las imputaciones en su contra, por lo que corresponde que se emita pronunciamiento con lo actuado en el presente procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 255° inciso 4 del TUO de la Ley N°27444 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala: "Vencido dicho plazo y con el

respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción", por lo que procede pronunciarse.

Que, haciendo un análisis de los actuados, aplicación de la normativa vigente determina que: la docente no ha presentado su solicitud de renuncia, documentos de salud u otros documentos que justifiquen su inasistencia que se ha producido sin comunicación a su jefe inmediato; tal como señala ella misma en su descargo, su ausencia se debió a una decisión propia teniendo como argumento conflicto laboral originado por exigencias funcionales indebidas y a una situación familiar de extrema gravedad derivada de la enfermedad oncológica de su esposo. Por lo que su ausencia se debió a una decisión propia sin comunicación a su jefe inmediato, quien ha informado de su ausencia sin justificación.

Los argumentos tratando de trasladar la responsabilidad a la entidad de su ausencia injustificada no tienen ningún sustento jurídico normativo, ya que si tenía necesidad de ausentarse como argumenta por la salud de su esposo, debió gestionar los permisos correspondientes, no abandonar sin justificar a su empleador su ausencia, máxime si la labor que le corresponde es con estudiantes, quienes se ven perjudicados por cuanto al producirse la ausencia sin comunicación alguna que justifique dicha ausencia no permite a la entidad atender de manera oportuna con otro docente, causando dicha conducta un perjuicio a los estudiantes, por lo que si bien la docente en PAD si bien ha negado los cargos, existe actuación administrativa que si permite concluir la vulneración de la norma administrativa, al haber vulnerado sus deberes como docente bajo el régimen la Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial, conforme se explica y fundamenta más adelante.

Que, de acuerdo al fundamento precedente la Prof. Milagros Evangelina Cruz Venancio, ha realizado un abandono de cargo sin justificar su inasistencia ante su superior o instancia administrativa correspondiente, pues su no asistencia conforme ella misma señala fu decidido de *motu proprio* desde el día 23 de marzo del 2026, porque no estuvo de acuerdo con las funciones que debía desempeñar durante su periodo laboral, ocasionando que las aulas de 4 y 5 años de nivel inicial quedaran sin su maestra, perdiendo clases los alumnos al inicio del periodo escolar, puesto que la UGEL Tocache en situaciones como las ocasionadas por la decisión de la docente en PAD, requiere de un plazo para contratar a una nueva docente.

Que, la docente incumplió el deber de asistencia al calendario y horario de trabajo; la Ley de la Reforma Magisterial en su artículo 40° regula los Deberes, y señala en el literal e) el de cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y horario de trabajo; y el artículo 48° literal tipifica como falta el hecho previsto en el inciso: **e) Abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) días discontinuos en un periodo de dos (2) meses**; concordante con el Decreto Supremo N° 004-2013-ED que aprueba **Reglamento de la Ley N° 29944** Ley de la Reforma Magisterial, que en su artículo 82°.4. señala: "**El abandono de cargo injustificado a que refiere el literal e) del artículo 48 de la Ley se configura con la insistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres días consecutivos o cinco días discontinuos en un periodo de dos meses, correspondiéndole la sanción de cese temporal**".

Asimismo, la Resolución de Secretaria General N° 326-2017-MINEDU, señala: 5.2. DE LA JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO 5.2.1. En el marco de lo establecido en la Ley y su Reglamento, la jornada de trabajo son las horas de labores establecidas para un profesor o auxiliar de educación, según el cargo que ejerce y el área de desempeño laboral dentro de la Carrera Pública Magisterial, cuando corresponda. (...). 5.2.7. El horario de trabajo de un profesor o auxiliar de educación es la distribución diaria que se efectúa a su jornada de trabajo, que comprende una hora de ingreso y una de salida. El horario de trabajo se debe establecer en el Reglamento Interno de cada centro de trabajo y debe garantizar el cumplimiento de la jornada de trabajo de cada servidor. 5.2.8. Los profesores y auxiliares de educación deben permanecer en su centro de trabajo durante el horario de trabajo, salvo las situaciones justificadas contempladas en la normativa vigente.

5.3. DE LAS TARDANZAS E INASISTENCIAS

5.3.2. La inasistencia de un profesor o auxiliar de educación es: a) La no concurrencia al centro de trabajo. b) No desempeñar funciones habiendo concurrido al centro de trabajo. c) d) Retirarse antes de la hora de salida sin justificación alguna. No registrar el ingreso y/o salida sin justificación.

La calificación y gravedad de la falta se determina evaluando de manera concurrente las condiciones establecidas en el D.S. N° 004-2013-ED, **Artículo 78°**:

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	No aplica.

c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	Se perjudicó a los niños de las aulas de 4 y 05 años de inicial del CEBE Fredy Aliaga Cárdenas.
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica, por cuanto no ha cobrado suma alguna conforme al informe de Planillas.
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Conforme señala la docente en PAD fue una decisión propia su ausencia a su centro de labores.
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos.

De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248° numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444, *"Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio* (García de Enterría).

De la revisión de la documentación que obra en el expediente y conforme a los fundamentos expuestos en el presente análisis, existen elementos de convicción, como el Oficio N° 014-2026-CEBE-FAC-UGEL-T de fecha 25 de marzo del 2026, la Resolución Directoral N° 1294-2026, de fecha 20 de marzo del 2026, el Informe N°0042-2026-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/PLANILLAS, de fecha 04 de mayo del 2026, y otros documentos que obran en el expediente administrativo, que fundamentan razonablemente la comisión de los hechos que se imputan a la docente en PAD.

Que, se ha valorado los documentos que se adjuntan en el presente análisis, y se tendrá en cuenta los principios de: **razonabilidad y proporcionalidad**; al respecto esta comisión señala que *"(...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación". Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, hoja de vida, etc.).* En este sentido, esta CPPADD no vulnerará los principios mencionados, lo que se tendrá en cuenta al momento de recomendar en el presente caso.

Que, después de la investigación realizada, y del análisis factico y jurídico se ha llegado a generar convicción que efectivamente los hechos imputados a la Prof. Milagros Evangelina Cruz Venancio, ex docente contratada de la CEBE Fredy Aliaga Cárdenas, del distrito y provincia de Tocache, región San Martín; ha vulnerado la Ley N°29944 – Ley de Reforma Magisterial: artículo 48° literal e) **Abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) días discontinuos en un periodo de dos (2) meses**; concordante con el Decreto Supremo N° 004-2013-ED que aprueba Reglamento de la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, que en su artículo 82°.4. señala: *"El abandono de cargo injustificado a que refiere el literal e) del artículo 48 de la Ley se configura con la insistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres días consecutivos o cinco días discontinuos en un periodo de dos meses, correspondiéndole la sanción de cese temporal"*.

Por último, se menciona en el T.U.O de la Ley N°27444 (LPAG) Art.- 248 Principios de la potestad sancionadora administrativa numeral 8 causalidad *"La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable"*. Se refiere a que; *la Administración no puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios. Conforme a este principio resultará*

condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. (...) No puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable.

Del presente caso en particular, luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **existe mérito** suficiente para **imponer** sanción administrativo disciplinario de **CESE TEMPORAL** en el servicio, a la Prof. Milagros Evangelina Cruz Benancio, ex docente contratada de la CEBE Fredy Aliaga Cárdenas, del distrito y provincia de Tocache, región San Martín; quien ha transgredido la Ley N°29944 – Ley de Reforma Magisterial, el artículo 48° literal e) Abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) días discontinuos en un período de dos (2) meses.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TEO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TEO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- IMPONER sanción administrativo disciplinario, de **CESE TEMPORAL** de **(02) meses** en el servicio a la Prof. **Milagros Evangelina Cruz Venancio**, ex docente contratada de la CEBE "Fredy Aliaga Cárdenas", del distrito y provincia de Tocache, región San Martín; por haber transgredido la Ley N°29944 – Ley de Reforma Magisterial, el artículo 48° literal e) Abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) días discontinuos en un período de dos (2) meses.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado a la Prof. **Milagros Evangelina Cruz Venancio**, identificada con DNI N° 42042389, con domicilio real en el Jr. Lambayeque N°213 – sector 05 – San Luis, del distrito de Amarilis, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese.

Mo. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

GJTC/DUGEL
MDCP/CPFPADD
MACA/RD
PAFH/ST